

1500339-30.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... pessoal e as drogas serviriam ao tráfico, pois vinha explorando a atividade desde março de 2019. Aduziu que sua condenação anterior foi por tráfico de drogas. Disse que a maconha era para seu consumo pessoal, mas as porções de cocaína eram para a venda e que o dinheiro apreendido era fruto do tráfico (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 153/156).

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500339-30.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500339-30.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NEILSON CELIO MACEDO TEODORO

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

NEILSON CELIO MACEDO TEODORO, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e ao art. 12, "caput", da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 24 de março de 2021, por volta das 22h30, na Rua José Alves Mimoso, nº 333, Vila Loyelo, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, trazia consigo e guardava, com intuito de venda, drogas na forma de 01 porção de maconha, com peso aproximado de 6,11 gramas e 52 porções de cocaína, com peso aproximado de 39,68 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado possuía e mantinha sob sua guarda 01 revólver, da marca "Smith Wesson", calibre .38, além de 20 munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 101) e apresentou defesa preliminar (fls. 112).

A denúncia foi recebida (fls. 126/127) e o réu citado (fls. 150).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e o réu interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 153/156).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 153/156).

A Defesa, em sede de preliminar, sustentou a nulidade das provas em decorrência da

violação ao domicílio. No mérito, pediu a absolvição, nos termos do art. 386, incisos III, VI ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pediu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 159/164).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Vila Loyelo, momento em que avistaram o acusado fumando um cigarro de maconha em uma esquina.

Indagado pelos policiais, Neilson admitiu que havia mais drogas e uma arma em sua residência, que ficava nas proximidades.

Então, os policiais rumaram para lá, onde localizaram em cima de uma máquina de lavar um invólucro plástico que continha em seu interior R\$170,00 em notas diversas e 52 eppendorff's de cocaína, sendo 23 pinos de cor branca e 29 de cor vermelha.

Além disso, dentro de uma meia, os policiais encontraram 14 munições de calibre .38 e, de baixo de um par de tênis, 01 revólver calibre .38, municiado com 06 projéteis.

Em razão dos fatos, o acusado foi preso em flagrante.

Considerando as circunstâncias do fato, o modo como foi operada a apreensão das drogas, a quantidade de droga apreendida, e seu modo de acondicionamento, conclui-se que as substâncias apreendidas eram destinadas ao tráfico de drogas.

Rejeita-se a preliminar, eis que não houve comprovação de ilicitude referente a falta de autorização para a busca e apreensão domiciliar, pois há elementos robustos colhidos durante a instrução criminal que revelam que os policiais adentraram o imóvel com a autorização do acusado.

Veja-se que os policiais, em todas as oportunidades em que foram ouvidos, narraram a mesma versão dos fatos, não havendo nada a indicar que estariam mentindo ou ocultando a verdade, tampouco incriminando o réu falsamente.

Aliás, em juízo, sob o crivo do contraditório, o acusado nada revelou sobre a hipotética violação de domicílio, na fase policial, também nada mencionou a respeito.

Dirimida a questão preliminar, tem-se que a materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09), laudo de constatação provisória (fls. 11/13), fotografia (fls. 25), laudo pericial da arma de fogo e munições (fls. 82/88), exame químico toxicológico (fls. 93/96) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu confirmou a propriedade da arma de fogo, munições e porções de drogas, justificando a arma de fogo para a sua proteção pessoal e as drogas serviriam ao tráfico, pois vinha explorando a atividade desde março de 2019. Aduziu que sua condenação anterior foi por tráfico de drogas. Disse que a maconha era para seu consumo pessoal, mas as porções de cocaína eram para a venda e que o dinheiro apreendido era fruto do tráfico (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 153/156).

O policial militar Fabio Rodrigo de Oliveira relatou que abordou o acusado com um cigarro de maconha e, na casa dele, apreenderam cinquenta e dois eppendorfs de cocaína e R\$ 170,00 em dinheiro que, segundo o réu, advinha do tráfico, além de uma arma de fogo e munições. Disse que o acusado justificou a posse da arma de fogo para se defender de outros indivíduos, envolvidos numa "guerra". Aduziu que o acusado franqueou a entrada no imóvel e indicou os locais onde os objetos estavam escondidos (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 153/156).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Waldir Bittencourt de Oliveira Júnior (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 153/156).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

A confissão do acusado encontrou suporte nos demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente na prova oral, coincidindo as narrativas com

a autoria e o modus operandi descritos na denúncia.

Veja-se que os agentes policiais não se deslocaram ao local ao acaso, mas sim porque tinham conhecimento que se tratava de ponto com alta indecência de homicídios e exploração do tráfico de drogas, o que, de fato, se confirmou. Os policiais esclareceram a forma como se deu a abordagem, ressaltando-se, inclusive, a conduta do réu no ato da fiscalização, além da descrição sobre a natureza, quantidade e forma das substâncias entorpecentes, bem como o local onde as drogas, dinheiro, a arma de fogo e munições foram apreendidos.

Destaca-se que os agentes da lei, além de gozarem de presunção de veracidade, prestaram as mesmas versões em todas as oportunidades em que foram ouvidos, não havendo nada a indicar que estariam incriminando o réu falsamente.

No caso, a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, quais sejam, 52 (cinquenta e duas) porções de cocaína, permitiria atingir igual número de usuários ou mais, movimentando valores próximos a R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) conforme se permite concluir a experiência jurídica e entendimento exarado em acórdão por este E. Tribunal de Justiça:

"Anotar-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega a consumo de terceiros. Dessa forma, a quantidade de gramas era suficiente para o comércio e lesar a saúde pública." (TJSP, Ap. 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 26/10/2017).

Destaca-se que o exame químico toxicológico confirmou a natureza das drogas, não havendo dúvidas de que se destinavam à exploração do tráfico.

Do mesmo modo quanto o delito de arma, cuja prova oral não deixa dúvidas de que pertenceriam ao acusado, o que, aliás, foi confirmado por ele.

A arma de fogo e as munições apreendidas estavam aptas ao disparo, conforme concluiu a perícia técnica e o caso é mesmo de crime único, vez que a posse dos objetos ocorreu no mesmo contexto fático.

Por todos esses motivos é que o pleito defensivo, visando a absolvição ou a desclassificação, é inalcançável.

Portanto, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase do processo de dosimetria da pena, há de ser considerada a quantidade das drogas apreendidas, substância de altíssimo poder viciante e destruidor, o que revela maior grau de reprovação da conduta delituosa, dado que, conforme dito, permitiria atingir cinquenta e dois usuários ou mais, movimentando valores próximos a R\$ 520,00 (quinhentos e vinte reais).

Quanto ao delito de armas, em que pese se tratar crime único, cumpre considerar o número de munições apreendidas, revelando-se o dolo exacerbado na conduta do réu. Todos esses motivos justificam a exasperação das penas básicas em 1/6 (um sexto) acima dos mínimos legais, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o delito de drogas e mais 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o delito de armas.

Na segunda fase, há registro de duas condenações ensejadoras de reincidência (proc. 0004123-10.2013.8.26.0156 e proc. 0008473-70.2015.8.26.0156, fls. 145/146), motivo pelo qual as penas são acrescidas de 1/5 (um quinto), alcançando 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o delito de drogas e mais 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o delito de armas.

Irrelevante a confissão porque prepondera sobre ela a agravante da reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Na terceira fase, tem-se que o réu não poderá ser beneficiado com a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista o registro da dupla reincidência específica, além de que vinha se dedicando a atividade criminosa, notadamente a exploração do tráfico de drogas, desde março de 2019, conforme prova

oral, sendo certo que sua experiência com a prática permeia o ano de 2013, quando foi flagrado pela primeira vez traficando drogas. Entre os delitos há que se aplicar a regra do concurso material de infrações, fazendo com que, somadas, as penas sejam finalizadas em 07 (sete) anos de reclusão e mais 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, além do pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Importante frisar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP vem enfrentando desafios com o aumento da violência, pois classificada no ano de 2017 como uma das melhores cidades para envelhecer, agora assumiu a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo e tornou-se destaque negativo entre os vizinhos, haja vista o aumento de registros policiais desta natureza, consoante dados estatísticos colhidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sendo o tráfico a força motriz da criminalidade e o principal incentivador de outros crimes violentos contra a pessoa, devendo-se ainda mencionar o exponencial aumento de homicídios entre jovens na disputa por domínio de biqueiras, de modo que não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada pelo réu.

Ademais, não se tem como admissível que as penas aplicadas sob a égide de legislação trazida à lume para tratamento mais severo ao comércio ilícito de drogas, sejam infinitamente inferiores àquelas previstas na legislação que revogou. Soma-se tratar de droga com altíssimo potencial de dependência.

Amparado na norma contida no art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime prisional para o desconto da sanção reclusiva será o inicial fechado e a sanção detentiva o inicial semiaberto, únicos compatíveis com o total de pena aplicada, ajustável à gravidade dos fatos, cujas consequências foram exaustivamente aqui descritas, além do registro da dupla reincidência.

O acusado, preso desde o início do processo, não poderá recorrer desta sentença em liberdade, eis que, além da reincidência, ainda estão presentes os mesmos motivos que autorizaram a manutenção da custódia cautelar até o momento.

Ressalte-se, por fim, que a questão ligada à eventual progressão de regime, por conta da detração, há de ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais competente, já que há outras questões a serem levadas em consideração no momento da aplicação do instituto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR NEILSON CELIO MACEDO TEODORO, portador da cédula de identidade R.G. nº 46.188.369 SP, filho de Celio Claro Teodoro e de Cristina de Fatima Macedo Silva, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e art. 12, "caput", da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, "caput", do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e mais 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime prisional inicial semiaberto, além do pagamento de 712 (setecentos e doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Negado o recurso em liberdade, recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra e expeça-se a guia de recolhimento provisória.

Transitada em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e adite-se a guia de recolhimento.

As provas trazidas para os autos dão conta de que o dinheiro apreendido decorre e serve à traficância e, por tais motivos, decreto o perdimento dos valores em favor da União, devendo-se a transferência ao FUNAD, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à arma de fogo e munições apreendidas, expeça-se o necessário para o cumprimento do disposto no art. 25 da Lei nº 10.826/03, haja vista que o laudo pericial já foi juntado aos autos.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários nos termos do convênio em vigor.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 15 de fevereiro de 2022.

Claudionor Antonio Contri Junior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA